

TGA Conc. y Trabajo N.º 2, Juez 14, A. N.º 2, 05/02/2025, "Fasano, César Daniel
c/ Provincia ART SA - Procedimiento declarativo abreviado- Ley de riesgos"
Expte. N.º 12132475

[...] Y CONSIDERANDO:

I) Que, a los fines de dotar de completitud a la presente resolución, cabe efectuar una breve reseña de las constancias de la causa.

II.a) Mediante sentencia nro. 49 de fecha 04/04/2024, el Juzgado de Conciliación y Trabajo de 8va Nom., a cargo de la causa de que se trata (que luego fue reasignada a quien suscribe, en función de la conformación del Tribunal de Gestión Asociada de Conciliación y Trabajo N.º 2, conforme proveído de fecha 07/08/2024), resolvió: “Hacer lugar a la demanda presentada por el actor Sr. César Daniel Fasano, DNI N° 14.702.925, en contra de Provincia ART SA. En su mérito, condenar a la última a abonar la suma de pesos tres millones noventa y nueve mil doscientos ochenta y tres con cincuenta y cuatro cts. (\$3.099.283,54), correspondiente a la indemnización establecida en el artículo 14, apartado 2, inciso

a) de la Ley 24.557 por la incapacidad del 3,42% TO derivada de la patología “Limitación funcional de rodilla derecha” ligada causalmente con el accidente en trayecto acaecido con fecha 26/11/2021...”. II.b) Que, con fecha 06/05/2024 se emitió orden de pago al actor por el monto de condena, el que había sido consignado por la aseguradora, bajo reserva de repetición, a las resultas del recurso de apelación interpuesto, relativo al método de cálculo de la actualización del ingreso base. II.c) Que, frente al recurso articulado, concedido por el tribunal, se ordenó la formación de cuerpo por separado (bajo el nro. de expediente 12919024), en el que la Sala Décima de la Cámara del Trabajo resolvió con fecha 02/07/2024: “I) Admitir el recurso de apelación interpuesto por la ab. Romina Griselda Beltramello, en el carácter de apoderada de Provincia ART S.A, y revocar la Sentencia n° 49, de fecha 04/04/2024, dictada por la Jueza del Juzgado Conciliación y Trabajo 8ª Nom., Sec. 15, de la ciudad de Córdoba, Verónica Raquel Marcellino, solo respecto del modo de aplicar la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) a los fines de actualizar la indemnización desde la PMI hasta la fecha de la sentencia. Ordenar que el cálculo de los intereses del art. 12, inc. 2° de la LRT sea efectuado de acuerdo a lo dispuesto por la resolución de la SSN 1039/2019 -modificada por la 332/2023, esto es a partir de la sumatoria de las variaciones diarias del “RIPTE – No decreciente”. Deberá modificarse la determinación de honorarios profesionales de los letrados intervinientes, tasa de justicia y todo otro valor del juicio en el que el monto del capital e intereses haya servido como base de

cálculo...” II.d) Que en cumplimiento de lo ordenado, este tribunal readecuó los montos de condena mediante Auto Número 30 del 23/09/2024, en los siguientes términos: “Rectificar la sentencia 49 de fecha 04/04/2024 conforme a lo resuelto por la Sala Décima de la Cámara del Trabajo, secretaría 20, mediante auto 240 de fecha 02/07/2024. A mérito de ello: establecer como monto de condena por capital la suma de un millón doscientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con ochenta y cinco centavos (\$1.272.455,85). Rectificar la regulación de honorarios de los Dres. ... la cual asciende a la suma definitiva de trescientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y tres pesos con sesenta centavos (\$349.293,60), más el importe de veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos con cincuenta y cinco centavos (\$24.450,55) en concepto de restitución de IVA sobre los honorarios del Dr. ..., más el importe de veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos con cincuenta y cinco centavos (\$24.450,55) en concepto de restitución de IVA sobre los honorarios del Dr. ... y asimismo, rectificar el monto de la tasa de justicia que asciende a la suma de veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con doce centavos (\$25.449,12), todo ello a cargo de la demandada Provincia ART SA.”. II.e) Determinados y firmes los montos definitivos de condena, este tribunal convocó a una audiencia a los fines previstos por el art. 58 CPCC, la que tuvo lugar el día 26/11/2024 con la presencia del actor César Daniel Fasano, su letrado Dr. ..., y la Dra. ..., como apoderada de la demandada. En ella, no se llegó a un avenimiento respecto del capital sobre el que se pide la restitución, conforme certifica el actuario. Respecto de la diferencia

sobre honorarios, con fecha 12/11/2024 el Dr. ... había acompañado constancia de transferencia de fondos, en concepto de devolución de fondos. II. f) En este estado de situación, se dispuso, mediante proveído de fecha 27/11/2024, correr vista al accionante del requerimiento de devolución efectuado, quien deja vencer el término sin evacuarla, por lo que queda el presente en condiciones de resolver, conforme proveído de autos, de fecha 17/12/2024.

III) En primer término, corresponde dejar sentado que la circunstancia de que la parte actora no haya evacuado la vista, no exime al tribunal de efectuar un pormenorizado análisis de la situación y de resolver conforme a derecho. Tampoco resulta óbice el hecho de que el abogado apoderado del actor haya restituido fondos percibidos en concepto de honorarios, toda vez que ello no excede el marco propio del ejercicio de la autonomía de la voluntad respecto de su crédito, que no resulta extensible al del trabajador, ni implica necesariamente una asunción de postura de este último en relación a la legitimidad de la petición de la aseguradora. En este escenario, estimo propicio efectuar algunas consideraciones. Tratándose el presente incidente de un pedido de restitución de fondos abonados en concepto de prestaciones dinerarias del Régimen de Riesgos del Trabajo y percibidas por un trabajador siniestrado, éste es el sistema normativo que establece la regulación de las consecuencias jurídicas previstas por el legislador para el caso. El art. 11 de la Ley 24.557 expresamente dispone: “Régimen de las prestaciones dinerarias: 1. Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los

créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas.” Ateniéndonos a su literalidad (primera regla de la interpretación según la doctrina de la CSJN, Fallos: 340:644 y causa A., M. G., Fallos: 340:1149, entre muchas) resulta claro entonces que la primera parte del dispositivo efectúa una remisión normativa al sistema legal que se ocupa de los “créditos por alimentos”. Es sabido que se puede hablar de reenvío cuando un texto legislativo (la llamada norma de remisión) redirige a otro que estima aplicable al supuesto (o al menos a algunos de sus efectos), de forma tal que su contenido debe considerarse como parte integrante de aquella regulación. Los reenvíos pueden ser internos o externos; son internos los que vinculan preceptos que se encuentran dentro de la misma ley y externos si se refieren a otros contenidos en ordenamientos distintos a aquél en que se encuentra la "norma de remisión". En el caso, el citado art. 11 remite al régimen de los “créditos por alimentos”. En nuestro ordenamiento, el aparato conceptual que sustenta la regulación de los alimentos está desarrollado en el Código Civil y Comercial. Por ello, debe entenderse que la remisión que estipula la LRT se efectúa a este cuerpo legislativo. En tal sentido la técnica legislativa plasmada en el art. 11 de la LRT, conforma el supuesto (indemnizaciones por daño en la salud) con reglas específicas prescriptas en la normativa sustancial general a la que refiere en forma precisa. Se trata de una estrategia reglamentaria de integración que la propia ley utiliza, por ej en su art. 18 ap.2 respecto a los derechohabientes previstos a los fines previsionales. La remisión está específicamente circunscripta, más allá de la imprecisión de los términos

“franquicias y privilegios”, a la protección que la norma general otorga en el art. 539 del CCC, relativa entre otras cuestiones, a la irrepetibilidad de lo pagado en tal concepto. Establece el artículo citado: “Prohibiciones. La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos ni percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos.”. En este sentido se ha pronunciado la doctrina (Ackerman, Mario Eduardo, Ley de Riesgos del Trabajo Comentada y Concordada (...) 1º ed. Revisada- Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2021, p. 332/333), al decir que “...En cuanto a la prohibición de cesión y enajenación, también parece ser una reiteración innecesaria de la veda contenida ya en el art. 539 del Código Civil y Comercial de la Nación, al que, como quedó antes dicho, debe entenderse hecha la remisión de la primera frase del apartado 1 del mismo artículo 11.” (el resaltado me pertenece). En refuerzo, puede citarse también el aporte efectuado por el Dr. Miguel Ángel Maza en oportunidad de expedirse en el Fallo Plenario N.º 329 de la CNAT en autos “Vallejo, Carla Natalia Lorena c/ La Holando Sudamericana Cía de Seguros sA s/ Accidente. Ley especial del 21/06/2016 (referido a la admisibilidad del pacto de cuota Litis sobre el importe de prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo) al decir: “...los créditos laborales protegidos con la irrenunciabilidad y la incesibilidad están en principio excluidos de ese tipo de negocios jurídicos salvo que una norma expresa, como el art. 277 de la L.C.T., los habilite pues es regla del derecho común que los créditos alimentarios gocen de la más absoluta incesibilidad (conf. art. 539 Código Civil y

Comercial). Me parece visible, en ese orden de análisis, que no puede darse idéntico tratamiento al pacto de cuota litis en materia de derechos y créditos ordinarios, de créditos de carácter alimentario y de créditos no solamente alimentarios sino de especial cuidado como los derivados de la pérdida de la capacidad laborativa de los dependientes.” (los resaltados son propios). Adhiriendo a la doctrina expuesta precedentemente, entiendo que la tutela que el legislador quiso dar a las indemnizaciones derivadas de daños en la salud producidos por el trabajo, es superior a la que brindó a los créditos laborales comunes, y no es otra que la que el art. 539 CCC brinda a los créditos por alimentos. La ley laboral asume una condición análoga entre el trabajador que percibe indemnizaciones por daño en su salud con el acreedor de créditos alimentarios, en función del especial amparo que ambos merecen. Ahora bien, en aras de delimitar el alcance de tal remisión en lo pertinente a esta causa, al analizar la irrepetibilidad dispuesta en la norma civil, se ha dicho: “...Una vez prestados los alimentos, no es posible exigir al alimentado ninguna restitución a pesar de que más tarde, en un nuevo juicio, pudiera llegar a establecerse su falta de derecho. Ello resulta de la especial naturaleza de la prestación alimentaria que deroga los principios generales sobre pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa, salvo que mediere dolo del alimentado. (...) los alimentos percibidos son definitivamente adquiridos y no pueden constituir un simple anticipo. Por aplicación de esa pauta, la resolución de cese de la cuota alimentaria produce efectos ex nunc, es decir, desde su dictado, y no puede legitimar el reclamo de

repetición de alimentos. De igual forma, la sentencia que hace lugar a la disminución del monto de la pensión alimenticia tiene efectos retroactivos sobre las cuotas vencidas y no percibidas por el incumplimiento del alimentante, pero no con relación a las mensualidades ya cobradas por el alimentados.” (el resaltado me pertenece) (Marisa Herrera, en Código civil y comercial de la Nación comentado / dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1e ed., Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2015, p. 411/412). Reitero, ello no implica que todo el régimen de alimentos sea aplicable sin más -ya que claramente está establecido para las relaciones de familia- sino sólo en lo relativo a la protección del crédito. Es en este sentido en que debe entenderse la integración normativa, en tanto no existe otro ordenamiento al cual pueda entenderse hecha la remisión. Lo contrario implicaría vaciar de contenido la prescripción del art. 11 de la LRT. Como bien ha sostenido reiteradamente la doctrina, no es dable suponer la inconsecuencia del legislador, por lo que la interpretación que se realice debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones. De este modo, si el legislador quiso brindar a las prestaciones del sistema de riesgos del trabajo un resguardo similar a la de los créditos por alimentos, es a este régimen al que debe acudirse. Estimo, por otra parte, que la interpretación que se propone –entendida como el proceso por el que se alcanza el sentido o significación de la norma en el caso concreto- es la que, además, resulta más adecuada o conforme con la tutela constitucional de la persona que trabaja, y especialmente si ésta ha sufrido un daño en la salud, derivado del trabajo. No soslayo que la percepción se produjo en el marco del efecto no

suspensivo del recurso de apelación, previsto en el art. 83 septies de la Ley 7987, para los incs. f), l) y k) del art. 83 bis ib. bajo el amparo del cual el trabajador cobró su acreencia. La solución que se propicia no implica quitar virtualidad al recurso de apelación concedido con efecto devolutivo, como tampoco puede entenderse que ella resulta sin más aplicable a la generalidad de los casos. Por el contrario, tiene que ver con un particular contexto vinculado al cambio de jurisprudencia producido a partir del fallo “Romero, Liliana Noemó c/ Asociart S.A. ART Procedimiento Declarativo Abreviado – Ley de Riesgos” Recurso de Casación – 10409200 (TSJ, Sala Laboral, Sent. 73 del 30/05/2024. La Sala Décima de la Cámara del Trabajo, al resolver el recurso en autos destacó que en reiteradas oportunidades se había pronunciado en sentido contrario al fallo citado –es decir, por la división de índices no decrecientes (RIPTE), criterio seguido por la jurisprudencia mayoritaria en la provincia-, pero que, dejando a salvo su criterio, y “...por razones de economía procesal y atendiendo a la función nomofiláctica del TSJ...” adoptaba la fórmula de sumatoria simple de variaciones señalada por el alto cuerpo. Por otra parte, cabe tener presente también que las consecuencias de esta situación se encuentran limitadas en el tiempo, es decir abarcan a un universo de casos, cuyos trabajadores percibieron sus créditos en el período comprendido entre el momento en que se habían concedido recursos de apelación cuestionando el método de cálculo del ingreso base conforme el art. 12 ap. 2 LRT, y aún no se había expedido el máximo tribunal. De otro costado, no cabe olvidar que la modificación operada en la segunda instancia no implicó una variación en

la titularidad del derecho del trabajador, ya que ello no fue motivo de agravio, por lo que su condición de acreedor a las prestaciones que el sistema de reparación tarifada prevé para las contingencias derivadas del hecho del trabajo permaneció incólume. Solo se encontraba en entredicho –como se dijo- lo atinente la forma de calcular uno de los componentes de la fórmula indemnizatoria, respecto de lo cual el alto cuerpo –en el precedente citado- concedió que la reglamentación no había proporcionado un método claro para efectuar el cálculo del ingreso base actualizado. Distinto podría ser el caso de que en segunda instancia se revocara la sentencia en su totalidad (por ej. aquellos casos en los que la materia litigiosa tiene que ver con alguno de los supuestos del art. 83 inc. k), en los que la controversia gira en torno al hecho generador, relación causal o calificación médico legal de la contingencia). De otro costado, la posición que se asume, estimo, no vulnera lo resuelto por la Sala Décima de la Cámara del Trabajo, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. El tribunal de segunda instancia, siguiendo el precedente de “Romero” citado, ordenó que “...el cálculo de los intereses del art. 12, inc. 2 de la LRT sea efectuado de acuerdo a lo dispuesto por la resolución de la SRT 1039/19 –modificada por la 332/23-, esto es a partir de la sumatoria de las variaciones diarias del ‘RIPTE-no decreciente’.” sin expedirse - como tampoco lo hizo el alto cuerpo provincial en el fallo señero- sobre la restitución de lo que eventualmente hubiere percibido el trabajador en el caso concreto. La discusión en este caso se emparenta con los alcances de la función unificadora que ejercen los tribunales superiores. La interpretación que éstos hacen

a través del recurso de casación comprende una atribución de sentido a una norma que establece el alcance y consecuencias que cabe otorgarle a partir de allí, esto es, con influencia respecto a futuro. Pero de ello no se sigue que necesariamente deba proyectar sus efectos para retrotraer una situación consolidada en un caso como el que nos ocupa, en el que un trabajador obtuvo el reconocimiento de la titularidad de un derecho indemnizatorio por una sentencia, y cobró su acreencia por un régimen procesal que se lo permitía. Finalmente, como se ha señalado en otros precedentes, no puede dejar de mencionarse que en los Considerandos del DNU 669/19 -que efectuó una corrección en el método de cálculo del ingreso base- se hizo referencia a que los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa prevista en la Ley N°24.557 y sus modificaciones, en relación con los rendimientos financieros de los activos con los que las Aseguradoras respaldan esos compromisos, eran perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema. A partir de ese fundamento se fijó un mecanismo de actualización peyorativa para el trabajador, profundizado y ratificado por las Resol. 1039/19 y 332/23, lo que aparejó un beneficio financiero para las aseguradoras. Tal contexto, cotejado con la situación particular bajo análisis, justifica acudir a la aplicación de la doctrina impulsada por la CSJN del “esfuerzo compartido”, que busca que el acreedor y el deudor compartan el sacrificio y la pérdida en casos de gravámenes inusitados, con un sentido de solidaridad, colaboración y justicia, sobre la distribución de esfuerzos. El reparto proporcional del perjuicio patrimonial es el que materializa

de modo más acabado el principio de equidad, valor que permite conducir el conflicto por un andarivel armónico hacia la búsqueda de la resolución de la cuestión de la manera más justa posible, en clave de razonabilidad con los derechos en pugna y el contexto que los conforma.

El cúmulo de circunstancias fácticas descriptas en párrafos anteriores, sumado a lo relacionado precedentemente debe ser tenido en cuenta a hora de resolver la cuestión, a fin de evitar soluciones disvaliosas, tal como ha encomendado precavidamente el alto cuerpo en un reciente fallo “...a los jueces -en aras de que no resulten “fugitivos de la realidad”- el esfuerzo constante por consolidar en las relaciones jurídicas equilibrios razonables (TSJ Sala Contencioso Administrativa in re “Iglesias” S 82/2007)...” (TSJ Sala Laboral Sent. 347/2024). Por ello, estimo que el caso debe pasar por el prisma de la realidad económica vigente y por una cuidadosa valoración de las circunstancias del caso. Así lo ha entendido la Sala Laboral del TSJ en un reciente fallo, en oportunidad de dar tratamiento a la procedencia de la indemnización prevista por el art. 80 de la LCT, al decir: “Es que el análisis de su procedencia deberá llevarse adelante sobre la base de “criterios objetivos de ponderación de la realidad” (cfr. CSJN, Fallos301:319). En el caso particular no puede soslayarse que las vicisitudes económicas del contexto actual ponen en jaque la subsistencia de las fuentes de trabajo como la del demandado y el riesgo de su colapso implica, mayor vulnerabilidad para el sector asalariado. Luego, atendiendo a estas circunstancias y en función de pautas de equidad y

prudente arbitrio judicial se impone la desestimación de dicha multa.” (Sent. 114/24). Siguiendo este lineamiento, y como argumento a fortiori, es dable derivar que, si la ponderación de la realidad es determinante para tomar una decisión respecto al titular de una explotación comercial, con mayor razón debería ser tenido en cuenta cuando la decisión afecta de manera directa a un trabajador, sujeto de preferente tutela cuyo único bien puesto a disposición del empleador es su fuerza de trabajo. En definitiva, y por lo relacionado, considero que no resulta procedente la restitución de capital por la diferencia entre lo determinado en la Sentencia N.º 49 de fecha 04/04/2024 dictada en autos, y percibido con fecha 06/05/2024, y los montos de condena recalculados mediante Auto Interlocutorio N.º 30 del 23/09/2024. En relación con las costas, las especiales connotaciones del presente caso –reseñadas precedentemente- justifican su distribución por el orden causado estableciéndose los honorarios de la letrada de la demandada en la suma equivalente a 4 jus, atendiendo a la labor desarrollada, al resultado arribado y la falta de contestación del traslado corrido (art. 39 de la ley 9459).

Por todo lo expuesto, normas, jurisprudencia y doctrina citadas, RESUELVO:

I) Rechazar el pedido de restitución de capital por la diferencia entre lo determinado en la Sentencia N.º 49 de fecha 04/04/2024 dictada en autos, y

percibido con fecha 06/05/2024 y los montos de condena recalculados mediante Auto Interlocutorio N.º30 del 23/09/2024.

II) Imponer las costas por el orden causado estableciéndose los honorarios de la letrada de la demandada en la suma equivalente a 4 jus, que ascienden a la suma de ciento veintisiete mil ciento cinco pesos, con sesenta y ocho centavos (\$127.105,58).

III) Protocolícese y hágase saber.

FDO.: BARBATTI DECHIARA.